

1504406-07.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARTE DOS SANTOS CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EDUARTE DOS SANTOS CARVALHO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de dezembro de 2018, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504406-07.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504406-07.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARTE DOS SANTOS CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EDUARTE DOS SANTOS CARVALHO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de dezembro de 2018, por volta de 22h30, na Rua Silvia Dias, nº 620, bairro Antártica, nesta Comarca, portava, trazia consigo e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 55), sendo recebida a denúncia (fls. 56).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e decretada a revelia (fls. 101).

Em alegações finais (fls. 104/106 e 111/134), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 07) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, sendo, pois, decretada sua revelia.

O policial responsável pela prisão em flagrante, em depoimento judicial, relatou que, no dia dos fatos, a equipe realizava patrulhamento na região e avistou indivíduo mexendo em entulhos em esquina, situação que lhes chamou atenção.

Declarou que o agente, ao avistar a equipe policial, demonstrou nervosismo, levantando-se rapidamente e atirando sacola em cima do telhado de uma residência do local. Ressaltou que realizada abordagem, nada de ilícito foi localizado em posse do acusado, porém, após confissão, foi indicado o local em que havia jogado a sacola, tendo a equipe policial localizado porções de cocaína em seu interior. Salientou que, diante dos fatos, o réu foi conduzido ao DP para formalização do flagrante.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - Apelação nº 0034706-

34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, as declarações prestadas pelo policial são harmônicas com as demais provas produzidas, certas e seguras sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do acusado, que não desdobrou o dolo

mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante montante de drogas apreendidas – 266 (duzentas e sessenta e seis porções de cocaína) –, circunstância que afasta a aplicação do aludido benefício legal, eis que tal quantidade de drogas é indicativa de estreito contato com o crime organizado, já que não disponível facilmente em qualquer esquina, demandando contatos específicos para sua aquisição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu EDUARTE DOS SANTOS CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA